

1500964-44.2020.8.26.0542
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Paula Mezher Mattar
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/03/2022

...
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Achoa Mezher

Vistos.

Trata-se de autos instaurados para apurar delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, praticado por HÉLIO PEREIRA DA SILVA FILHO, no dia 30 de abril de 2020.
O autor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
2ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500964-44.2020.8.26.0542
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Achoa Mezher

Vistos.

Trata-se de autos instaurados para apurar delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, praticado por HÉLIO PEREIRA DA SILVA FILHO, no dia 30 de abril de 2020.
O autor não foi localizado no endereço constante dos autos, sendo declarado como estando em local incerto e não sabido (fl. 135).
Em 21 de fevereiro de 2022, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do autor do fato, tendo-se em vista a data em que ocorreram os fatos e

a menoridade relativa do indiciado à época dos fatos (fl. 138).
O artigo 30 da Lei nº 11.343/06 dispõe que prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas relativas ao delito em questão, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal.
Ocorre que o autor era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, o que, de acordo com o art. 115 do Código Penal, reduz pela metade o prazo prescricional, isto é, de 02 (dois) anos para 01 (um) ano.
Com efeito, da data dos fatos até a presente data decorreu prazo superior a 01 (um) ano, não ocorrendo nenhuma das causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do Código Penal.
A prescrição determina a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
Extinta a punibilidade pela prescrição punitiva, não há mais justa causa para a ação penal:
"A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento de partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do C.P.P. Tanto a prescrição da pretensão punitiva como a da pretensão executória podem ser pleiteadas pela via do Habeas corpus ou da revisão" (Julio Fabbrini Mirabete - Manual de Direito Penal - volume 1, pág. 399).
Sendo assim, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva prejudica o mérito da ação penal, bem como a continuidade do procedimento.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE HÉLIO PEREIRA DA SILVA FILHO, pela prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 30, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 115, do Código Penal.
Expeça-se comunicação de praxe.
P.R.I.C.
Osasco, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA